

次のアからオまでの各手続のうち、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(改)

- ア. 裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求すること
- イ. 被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、裁判所の許可を受けて当該証人を尋問すること
- ウ. 裁判所の許可を受けて、犯行の動機について被告人に質問をすること
- エ. 裁判所に対し、強盗殺人罪の訴因への変更を請求すること
- オ. 検察官が「拘禁刑 15 年が相当である」との意見を述べた後、裁判所の許可を受けて、「本件被告事件については無期拘禁刑が相当である。」との意見を述べること (改)

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

№163	被害者参加	正答率
H24-36	正解 2	94%

ア 認められない

316 条の 33 以下。被害者参加制度の趣旨は、犯罪の被害者及びその遺族等の、刑事裁判の推移や結果を見守り、これに適切に関与したいとの心情を十分に尊重するとともに、刑事裁判に適切に関与させることにより、名誉の回復や被害からの立ち直りに寄与するという点にある。もっとも、当事者主義の維持の観点から、被害者参加人に訴訟の当事者の地位は与えられていない。証拠調べ請求は、訴訟当事者の権能である（298 条 1 項）ので、訴訟の当事者の地位を有していない被害者参加人の権能には含まれない。316 条の 33 以下の被害者参加制度の規定においても証拠調べ請求を認める条文はない。したがって、被害者参加人が裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求することは認められない。

イ 認められる

316 条の 36 第 1 項。裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項（犯罪事実に関するものを除く。）についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。その趣旨は、犯罪事実に関する検察官の主張・立証と矛盾する尋問が行われて真相の解明が困難となったり、証人に過度の負担をかけるなどの弊害が生じないよう、被害者参加人等が尋問することができる事項を限定しつつ、可能な範囲で上記被害者参加制度の趣旨を保障したものである。本記述における被告人の更生可能性は、情状に関する事項であり、かつ犯罪事実に関するものではないため、被害者参加人は裁判所の許可を得て尋問をすることが可能である。したがって、被害者参加人が被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、裁判所の許可を受けて当該証人を尋問することは認められる。

ウ 認められる

316 条の 37 第 1 項。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して 311 条 2 項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。その趣旨は、被害者参加人等による意見陳述をより実質的かつ効果的なものとするという趣旨である。本記述における犯行の動機に関する質問は、311 条 2 項の供述を求めるための質問に当たる。したがって、被害者参加人が裁判所の許可を受けて、犯行の動機について被告人に質問することは認められる。

エ 認められない

316 条の 33 以下。肢アの解説の通り、被害者参加人は、訴訟の当事者としての地位を有するわけではない。訴因の設定変更の権限は訴訟の当事者である検察官の権限である（312 条 1 項）ので、被害者参加人は訴因変更請求をする権限を有しない。したがって、被害者参加人が裁判所に対し、強盗殺人罪の訴因への変更を請求することは認められない。

オ 認められる

316 条の 38 第 1 項。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、293 条 1 項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見の陳述することを許すものとする。その趣旨は、従前、被害者は被害に関する心情等の意見陳述のみが認められていた（292 条の 2）ところ、事実又は法律の適用についての意見陳述をも認めることにより被害者参加人の立場を尊重する点にある。事実又は法律の適用についての意見とは、公訴事実や量刑の基礎となる事実につき、どのような事実がどのような証拠によって認められるかを述べる意見や、認められる事実に対する実体法及び手続法の具体的な解釈、適用を述べる意見等を指す。本記述における、「本件被告事件については無期拘禁刑が相当である。」との意見は、認められる事実を基礎として法を適用した場合の量刑についての意見であり、法律の適用についての意見に当たる。したがって、検察官が拘禁刑 15 年が相当であるとの意見を述べた後、被害者参加人が、裁判所の許可を受けて、「本件被告事件については無期拘禁刑が相当である。」との意見を述べることは認められる。

以上により、認められない組合せはアとエであり、したがって、正解は肢 2 となる。

